



PUTUSAN
Nomor 2498/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA (d.h. PT STYRON INDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Lantai 39, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210), yang diwakili oleh Sunardi, jabatan Direktur PT Trinseo Materials Indonesia (d.h. PT Styron Indonesia);

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2304/PJ/2018, tanggal 20 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90545/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telah

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2018



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00911/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 23 Juni 2016, sehingga penghitungan PPN Masa Pajak Mei 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	19.937.922.137
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	76.508.466.940
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	21.752.688.140
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	118.199.077.217
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	118.199.077.217
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	7.650.846.694
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	7.742.611.462
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5.	Lain-lain	-
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	7.742.611.462
c.	Diperhitungkan:	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	7.742.611.462
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (a-d)	(91.764.768)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	96.790.401
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	96.790.401
4	PPN yang (lebih) dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e+3.c)	5.025.633
5	Sanksi Administrasi	5.025.633
6	Jumlah PPN yang (lebih)/ masih harus dibayar (4+5.h)	10.051.266

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 April 2017;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90545/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00911/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00014/207/10/052/15 tanggal 25 Maret 2015, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia (d.h. PT Styron Indonesia), NPWP 01.061.782.7-052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20 Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Lantai 39, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	-Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	-Ekspor	Rp 19.937.922.137,00
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 76.579.851.700,00
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 21.681.303.380,00
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00
	-Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp 118.199.077.217,00
	-Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00
	Jumlah seluruh penyerahan	Rp 118.199.077.217,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 7.657.985.170,00
	b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 7.703.447.574,00
	c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 45.462.404,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 96.790.401,00
4	PPN yang kurang dibayar	Rp 51.327.997,00
5	Sanksi Administrasi: - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 51.327.997,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 102.655.994,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 April 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 April 2018;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90545/PP/M.VIA/16/2017 tanggal 4 Januari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90545/PP/M.VIA/-16/2017 tanggal 4 Januari 2018 yang terkait dengan Putusan atas Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2010, karena Majelis berpendapat bahwa atas PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri, PPN Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, dan PPN Masukan atas Lawan Transaksi yang belum PKP tidak dapat dikreditkan;
- 3) Menyatakan dalam putusannya bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp71.384.760,00 PPN Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sebesar Rp6.588.198,00 dan PPN Masukan atas Lawan Transaksi yang belum PKP sebesar Rp10.385.700,00 Masa Pajak Mei 2010 sudah seharusnya dibatalkan karena terdapat kekeliruan dalam memberikan amar putusan;
- 4) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00911/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Juni 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00014/207/10/052/15 tanggal 25 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.782.7-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp102.655.994,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah), adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp71.384.760,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah), Koreksi Positif Atas Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha terkait Serena dan Innova beserta Biaya Driver sebesar Rp2.367.081,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh satu Rupiah) dan Koreksi Positif atas Pajak Masukan Karena Lawan Transaksi Belum PKP sebesar Rp10.385.700,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena



setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh para pihak di hadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* telah didukung dengan bukti pendukung Faktur Pajak Masukan yang cukup memadai, sedangkan atas klarifikasi atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab "tidak ada" atau "ada tapi tidak sesuai" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) serta Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2018



menjadi sebesar Rp102.655.994,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:	
- Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
- Ekspor	Rp 19.937.922.137,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 76.579.851.700,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 21.681.303.380,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00
- Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp 118.199.077.217,00
- Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp 118.199.077.217,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 7.657.985.170,00
b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 7.703.447.574,00
c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 45.462.404,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 96.790.401,00
4. PPN yang kurang dibayar	Rp 51.327.997,00
5. Sanksi Administrasi: - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 51.327.997,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 102.655.994,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA (d.h. PT STYRON INDONESIA)**;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)